

1501749-50.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN MENDES DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

KAUAN MENDES DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 17 de agosto de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1501749-50.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501749-50.2022.8.26.0537

2022/001300

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN MENDES DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

KAUAN MENDES DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 17 de agosto de 2022, por volta

das 13:30 horas, na Rua Baleia, altura do nº 50, Bairro Eldorado, adquiriu, guardava, tinha em depósito, entregou e forneceu para consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 35/38).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 70/71), sendo recebida a denúncia em 21.10.22 (fls. 75/76). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com fixação de regime aberto, a redução do art. 33, § 4.º, por ser primário e tem 20 anos e a perda do dinheiro apreendido. O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência ou em caso de eventual condenação, que sejam consideradas a primariedade, a menoridade e a confissão, aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 14), o réu confessou a prática do crime. Disse que estava traficando quando foi abordado pelos policiais e que trazia consigo 49 porções de maconha e 50 pinos de cocaína. Falou que era seu primeiro dia de trabalho no local, que havia iniciado às 08:00 e permaneceria até as 20:00 horas, e que receberia 10% sobre o valor das drogas comercializadas. Informou que vendia a porção de maconha por R\$ 5,00 e o invólucro de cocaína por R\$ 10,00.

Em juízo, confessou a prática do crime. Afirmou que praticou o crime, pois trabalhava como ajudante de pedreiro, foi mando embora e não estava conseguindo emprego, nem tinha carteira de trabalho. Narrou que era seu primeiro dia, que escondia as drogas embaixo de uma pedra. Os policiais disseram que o estavam monitorando, o viram vendendo, então confessou e indicou onde estavam as drogas. Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que ro local é conhecido como ponto de tráfico, foram em uma viatura descaracterizada, e passaram a observar a movimentação. Relataram que observaram o réu parado na via pública e que recebia algumas pessoas que passavam algo a ele, que abaixava, apanhava alguma coisa e entregava às mesmas. Narraram que abordaram o réu, que confessou, indicou onde guardava as drogas (uma sacola plástica embaixo de uma pedra grande ao lado dele), onde apreenderam 50 porções de cocaína e 46 porções de maconha. Falaram que o réu informou que era o primeiro dia de trabalho no tráfico, que havia iniciado às 08:00 e ficaria no local até as 20:00 horas, bem como que vendia a porção de maconha por R\$ 5,00 e a porção de cocaína por R\$ 10,00. Afirmaram que sob as vestes do réu localizaram a quantia de R\$ 99,00 e que o mesmo informou que era produto da venda das drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Moacir. Esclareceu que viram três usuários se aproximando do réu, entregavam algo, o mesmo ia até um local, retornava e entregava. O réu confessou, indicou onde estavam as drogas, que era o mesmo local que o viram indo pegar algo (embaixo de uma pedra). Não conhecia o réu anteriormente.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

“PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade (fls. 06 - 50 invólucros de cocaína e 46 porções de maconha) e variedade (cocaína e maconha) de drogas apreendidas, aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, que foi apreendido dinheiro, não sendo provada a sua procedência, as confissões extrajudicial, judicial e informal, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade de drogas se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu (fls. 06 - 50 invólucros de cocaína e 46 porções de maconha) demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade esta provada pelo laudo de constatação (fls. 08/10) e laudo definitivo (fls. 109/111).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 121/124). O processo em andamento (fls. 125) não pode ser considerado como antecedente em face do princípio do estado de inocência.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pelas confissões extrajudicial, judicial e menoridade, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Inobstante o réu tenha respondido por atos infracionais (fls. 87/106 e 126), os fatos praticados antes dos 18 anos não podem ser considerados em seu desfavor, já que conforme F.A de fls. 121/124 é primário e não ostenta antecedentes criminais (STJ, 5ª Turma, HC 289.098/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/05/2014, HC 249015/SP, HC 81866/DF).

Diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário (art. 33, § 4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º), observando, ainda, que o M.P. concordou com tal redução.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO KAUAN MENDES DE JESUS à pena de 1 (UM) ANO e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF - RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 06 e 108), conforme prova produzida, é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 42), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 16 de novembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA